

प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाए। विधि सम्मत जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए।

4/ इस ज्ञापन की प्रति प्रत्येक प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रदाय कराना सुनिश्चित किया जाय।

(छ0ग0 शा0, सा0 प्र0 वि0, क्रमांक: एफ. 8-2/2014/1-13 नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त पत्र कार्यवाही बाबत-जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा सूचना की आपूर्ति एवं प्रथम अपीलीय प्रकरण का निराकरण संबंधी दिशा-निर्देश।

--00--

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन - F. NO. 1/32/2013-IR दिनांक 17 फरवरी 2015 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (03 पृष्ठ)

--00--

(छ.ग. शा., सा. प्र. वि., क्रमांक: एफ 1-1/2011/1-सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2015)

Subject: Guidelines for Public Information Officer/First Appellate Authorities for supply of Information and disposal of first appeal respectively-reiteration of

--00--

Section 26 of the RTI Act requires the Government to compile a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner. Os may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in the Act. Further, it requires the Government to update the guide of regular intervals. Accordingly a Guide on the Act was published online on 28.11.2013 to help all the stake-holders viz. information seekers in getting information, public information officers in dealing with the RTI applications, first appellate authorities in taking cogent decisions an appeals and the public authorites in implementing various provisions of the Act in right earnest.

2. The Public information Officers/First Appellate Authorities should keep in mind the salient features of the guidelines in supply of information to the information seeker and disposal of first appeal respectively, so that information seekers may not resort to filing of second appeals before the information commissions. The relevant salient features of the guidelines are reiterated below for consideration of the Public information Officers and First Appellate Authorities:

Supply of Information by the Public Information Officer

- 1) The answering Public information Officer should check whether the information sought or a part thereof is exempt from disclosure under section 8 or section 9 of the Act. Respect of the part of the application which is so exempt may be rejected and rest of the information should be provided immediately or after receipt of additional fees. As the case may be.
- 2) Where a request for information is rejected, the Public Information Officer should communicate to the person making the request -
 - (i) the reasons for such rejection;
 - (ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and
 - (iii) the particulars of the authority to whom an appeal can be made.
- 3) If additional fee is required to be paid by the applicant as provided in the fee and Cost Rules, the Public information Officer should inform the applicant;
 - (i) the details of further fees required to be paid;
 - (ii) the calculations made to arrive at the amount of fees asked for;
 - (iii) the fact that the applicant has a right to make appeal about the amount of fees so demanded;
 - (iv) the particulars of the authority to whom such an appeal can be made; and
 - (v) the time limit within which the appeal can be made.
- 4) Though there is no hard and fast rule as to when exactly intimation about additional fees is to be given to the applicant, such intimation should be given soon after receipt of RTI application.

Disposal of Appeal by the First Appellate Authority

- 1) While disposing off first appeals, the first Appellate Authorities should act in

a fair and judicious manner, it is very important that the order passed by the first appellate authority should be a detailed and speaking order, giving justification for the decision arrived at.

- 2) If an appellate authority while deciding an appeal comes to a conclusion that the appellant should be supplied Information in addition to what has been supplied by the public information Officer. He may either (i) pass an order directing the Public information Officer to give such information to the appellant; or (ii) he himself may give information to the appellant. In the first case the appellate authority should ensure that the information ordered by him to be supplied is supplied to the appellant immediately. If would, however, be better if the appellate authority chooses the second course of action and he himself furnishes the information alongwith the order passed by him in the matter.

(F.No. 1/32/2013-IR Government of India, North Block, New Delhi, Dated: the 17th February, 2015)

विषय :- जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी दिए जाने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रथम अपील आदेश के संबंध में निर्देश दिए जाने बाबत ।

--00--

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारियों के द्वारा आवेदको को जानकारी उपलब्ध कराते समय एवं प्रथम अपीलीय आदेश पारित करने के उपरान्त आदेश की प्रतिलिपि राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करते हैं ।

द्वितीय अपील की सुनवाई एवं शिकायत में यदि राज्य सूचना आयोग में आयुक्त महोदय प्रथम अपील की आदेश की मांग करते हैं, तभी प्रथम अपील आदेश की प्रति राज्य सूचना आयोग को प्रेषित की जावे ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के साथ राज्य सूचना आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि कुछ कार्यालय मासिक/त्रैमासिक पत्रक तैयार कर राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करते हैं । राज्य सूचना आयोग को कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर ही विभाग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जावे ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, जिससे विभाग/कार्यालय का अनावश्यक कागज एवं डाक व्यय न हो ।

(छ.ग. शासन, सा. प्र. वि. का पत्र क्र./1627/जी-488/2022/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जून 2022)